AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2146954 - SP (2024/0192377-3)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
AGRAVANTE	:	CLEUBER GILSON BUENO
ADVOGADOS	:	CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359
		FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 83/STJ. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ART. 33, §3º, DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial, mas lhe negou provimento, mantendo a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, e preservando a dosimetria fixada pelo Tribunal de origem

2. O agravante sustenta que as teses defensivas não teriam sido devidamente enfrentadas e insiste na absolvição, no reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e na fixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deixou de enfrentar argumentos essenciais da defesa; se é possível reavaliar o conjunto probatório para absolver o agravante; se o afastamento do tráfico privilegiado encontra amparo na jurisprudência desta Corte; e se o regime inicial fechado pode ser mantido quando a pena foi fixada no mínimo legal e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

4. As teses relativas à insuficiência probatória, ao afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e à revisão da dosimetria foram **devidamente analisadas** na decisão agravada, que enfrentou a questão central posta pela defesa. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos apresentados, desde que fundamente adequadamente a conclusão adotada. Precedentes.

5. A pretensão absolutória demanda reexame aprofundado de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. O afastamento do tráfico privilegiado, com fundamento na vultosa quantidade de droga apreendida (mais de 30 kg de

Documento eletrônico VDA57776980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:45:17 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/06/2026 13:27:13
Código de Controle do Documento: d6cea297-e593-499a-a633-a01f58268563

cocaína) e nas circunstâncias do caso concreto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

7. Assiste razão ao agravante quanto ao regime inicial. O Tribunal de origem, ao redimensionar a pena-base, afastou todas as circunstâncias judiciais negativas, fixando a pena no mínimo legal (5 anos), inexistindo reincidência ou qualquer outro elemento concreto que justificasse o regime fechado.

IV. Agravo regimental parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por CLEUBER GILSON BUENO contra decisão que negou provimento ao recurso especial.

Opostos embargos de declaração pelas mesmas razões deste regimental, estes foram rejeitados sob os seguintes argumentos (fl. 788):

> No caso em exame, não se identifica a presença de qualquer dos vícios elencados noreferido dispositivo legal. A decisão embargada expôs, de forma clara e suficiente, osfundamentos que justificaram o não provimento ao Recurso Especial.
> [...]
> Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.

Nas razões do agravo regimental, o agravante – condenado como incurso no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 – afirma que a decisão monocrática aplicou indevidamente as Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, pois duas teses – violação aos critérios legais de fixação do regime inicial e dissídio jurisprudencial sobre o tráfico privilegiado – não foram apreciadas. Alega ainda que o afastamento do redutor do §4º da Lei 11.343/06 e a imposição do regime inicial fechado carecem de motivação idônea, sendo possível, inclusive, a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade objetiva na execução da pena.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a julgamento pela Turma.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 813-817).

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.

A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 753-757)

> Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violados os seguintes dispositivos: art. 386, VII, do Código de Processo Penal, art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, e arts. 33, §4º e 59, ambos do Código Penal, alegando ausência de provas para

Documento eletrônico VDA57776980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:45:17 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/06/2026 13:27:13
Código de Controle do Documento: d6cea297-e593-499a-a633-a01f58268563

condenação ou, subsidiariamente, o refazimento da dosimetria da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No que se refere à autoria e materialidade delitivas, assim consta do acórdão impugnado (e-STJ fls. 540-543):

Conforme verifica-se, a prova dos autos apurou, de maneira segura, que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes. A quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento não deixam margem a dúvidas acerca de sua destinação mercantil. Não obstante a versão dada pelo apelante, de que não sabia que Ariovaldo, já falecido, guardou as drogas na casa de sua irmã sem o seu o seu conhecimento, a dinâmica relatada pelos policiais civis, bem como o depoimento de Ariovaldo, prestado na delegacia, comprovam que o réu guardou a droga apreendida, destinada ao tráfico, na casa de sua irmã. Do que se depreende da prova produzida, os policiais civis receberam informações de que drogas estavam sendo mantidas na casa da irmã do acusado, razão pela qual realizaram campanas no local. Nas campanas visualizaram o acusado e Ariovaldo trocando sacolas. Em um dos dias, ao notarem movimentação na frente da casa, resolveram fazer a abordagem de pessoas que estavam no local, que eram serralheiros, porém nada de ilícito foi encontrado com eles. A irmã do acusado, dona da casa, que reside no imóvel, também estava no local e autorizou a entrada dos agentes. Os policiais foram até um quarto e encontraram a caixa contendo mais de trinta quilos de cocaína. Jane, irmã do réu, não sabia a respeito das drogas, informando que a caixa pertencia ao seu irmão. Com essa informação, os policiais civis foram até a casa de Ariovaldo, tendo ele confessado que fazia "entregas" de entorpecentes para o acusado, agindo dessa forma por necessitar de dinheiro para realizar uma cirurgia cardíaca. A versão do acusado, de que as caixas que os policiais o viram trocando com Ariovaldo, durante a campana, continham peças automotivas, não ficou comprovada. Jane disse que seu irmão não recebia ninguém na casa e que ele ia ao local somente para tratar de suas cachorras, enquanto estava trabalhando. Não é verossímil que o acusado, sem a permissão ou conhecimento de Jane, tenha entregado as chaves da residência de sua irmã para Ariovaldo, para que ele guardasse caixas de peças de carro no local. Se não bastasse, não há qualquer indício de que Ariovaldo quisesse prejudicar o réu injustamente. Ora, Ariovaldo confessou que estava envolvido no tráfico, em companhia do acusado. Diferente seria se tivesse negado sua participação no crime, imputando-o somente ao acusado. O réu, ao revés, com a finalidade de afastar sua responsabilidade pelo delito, tentou, a todo custo, culpar exclusivamente Ariovaldo, porém sem sucesso. Ressalto, ainda, que as mensagens extraídas do aparelho celular de Ariovaldo (fls. 69/70) evidenciaram que ele e o acusado mantinham conversas curtas, marcando encontros, o que corrobora a versão por ele ofertada. Anoto que nessas conversas não há qualquer menção à entrega de peças automotivas ou mesmo acerca de eventual negociação do veículo KIA/Cerato. Com relação aos depoimentos das testemunhas de defesa, reitero que Jane, irmã do acusado, disse que sequer sabia que seu irmão havia sido expulso da Polícia Civil, relatando, ainda, que a caixa encontrada em sua residência, contendo os entorpecentes, pertencia a ele. João Luiz confirmou que foi com Ariovaldo à casa de Jane certo dia, local onde Ariovaldo trocou caixas. Asseverou que não sabia o que havia nas caixas, embora acreditasse que fossem autopeças, já que Ariovaldo havia informado a ele que pegaria caixas contendo peças de automóveis. Ariovaldo por óbvio, não comentou com a testemunha que carregava drogas e não autopeças, como afirmado por ele. Por conseguinte, diante das provas produzidas, constata-se que o réu e Ariovaldo, em concurso de agentes, praticaram o

Documento eletrônico VDA57776980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:45:17 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/06/2026 13:27:13
Código de Controle do Documento: d6cea297-e593-499a-a633-a01f58268563

tráfico de entorpecentes. O delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia da droga em si para a sua caracterização. Portanto, o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito de tráfico de drogas.

Conforme se observa, **a Corte local concluiu pela condenação do recorrente a partir de provas, sejam elas testemunhais ou mesmo mensagens de celular, da efetiva realização da traficância. Nesse sentido, modificar as premissas fáticas adotadas na origem demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência incabível através do apelo nobre, nos termos da Súmula 7/STJ.**

Por fim, **no que tange à aplicação da pena e ao não reconhecimento do tráfico privilegiado**, observa-se a seguinte fundamentação adotada pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 543-544):

Passo à análise da dosimetria da pena e das teses correlatas. A pena- base foi fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias- multa, no piso, sob a seguinte justificativa: “Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, com a apreensão de quantidade expressiva de cocaína (30,5kg), revelando exponencial reprovabilidade da conduta a, ainda, tratando-se de ex- policial civil, fixo a pena mínima de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias- multa, em seu valor mínimo.”. **Contudo, a justificativa da grande quantidade de drogas apreendida foi utilizada para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, configurando bis in idem. Ademais, considero inidônea a justificativa de que reprovabilidade da conduta pelo fato de o acusado ser ex-policial civil, já que não pertence mais aos quadros da Polícia Civil, não sendo funcionário público. Assim, ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.** Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena manteve-se no mínimo. Na terceira fase, não obstante a irresignação defensiva, não era caso de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referida causa de diminuição, como se sabe, é destinada a conferir tratamento diferenciado apenas àqueles que, pela primeira vez e de forma absolutamente isolada, experimentam o submundo do crime. No caso vertente, inegável o vínculo do apelante com organização criminosa, em razão da vultosa quantidade de entorpecentes apreendida, pois o traficante eventual jamais teria acesso a mais de 30 kg de cocaína.

Com efeito, "**[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado"** (AgRg no HC n. 661.017/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je de 14/5/2021).

[...]

Portanto, incidente o enunciado da Súmula n. 83/STJ.

Como se depreende da decisão agravada, as teses relativas à insuficiência probatória, ao afastamento do tráfico privilegiado e à revisão

Documento eletrônico VDA57776980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:45:17 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/06/2026 13:27:13
Código de Controle do Documento: d6cea297-e593-499a-a633-a01f58268563

da dosimetria foram devidamente analisadas e fundamentadas, com base nas premissas fáticas expressamente delineadas pelo Tribunal de origem.

Conforme destacado na decisão que apreciou os embargos de declaração, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela defesa, bastando que enfrente a questão central posta à sua apreciação, o que efetivamente ocorreu.

Diante desse cenário, a decisão agravada concluiu que a pretensão absolutória demandaria reexame aprofundado de fatos e provas. Do mesmo modo, a Corte local fundamentou o afastamento da minorante na vultosa quantidade de droga apreendida, conjugada com as circunstâncias do caso concreto, o que revela grau de envolvimento incompatível com a figura do agente eventual, entendimento este que se coaduna com esta Corte Superior de Justiça.

Todavia, à melhor análise das razões recursais, constato que melhor sorte assiste ao agravante no ponto em que pleiteia o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Nos termos do art. 33, § 3º, do Código penal: "a determinação do regime inicial da pena f ar-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."

No caso concreto, o Tribunal de origem, ao redimensionar a pena-base, afastou todas as circunstâncias judiciais negativas, fixando a reprimenda no mínimo legal de 5 anos de reclusão, inexistindo a agravante de reincidência ou qualquer outro fator que justificasse a imposição de regime mais gravoso.

Assim, não subsiste motivação idônea para a manutenção do regime inicial fechado, **impondo-se a fixação do regime inicial semiaberto**, em estrita observância aos critérios legais e à orientação desta Corte.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

É o voto.

Documento eletrônico VDA57776980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/06/2026 às 00:45:17 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/06/2026 13:27:13
Código de Controle do Documento: d6cea297-e593-499a-a633-a01f58268563